AYDINLATMA METNİ
(ÇALIŞAN)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" gereğince **ERZURUM TİCARET BORSASI** olarak, çalışanımız olmanız sebebiyle işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak iş bu "Aydınlatma Metni"ni bilgilerine sunarız.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ayrıntılı bilgileri "Kişisel Verilerin Korunması Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla **ERZURUM TİCARET BORSASI** tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve amaçlarla işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu sıfatımızla, Borsa ile irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Telefon Numarası	:0442 242 0240-41-42
İnternet sitesi	: https://www.erzurumtb.org.tr
E-Posta Adresi	:erzurumtb@tobb.org.tr
Kep Adresi	:erzurumtb@hs01.kep.tr
Adresi	:Kazım Karabekir Paşa Mah.Musalla Cadde No:23 Yakutiye/ERZURUM

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

A) YASAL ZORUNLULUKLARA İSTİNADEN İŞLEME AMAÇLARI

a) 5174 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca Borsa'ya verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
b) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ayrıca ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, dava dosyaları, ihtarnameler, icra takipleri gibi iş ve işlemlerinin yürütülmesi
c) Borsamızın iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
d) Arşiv kayıtlarının tutulması
e) Borsa'nın karşılaşabileceği hukuki ve teknik risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
f) Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
g) Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Borsa içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

B) ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURULMASI KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI

a) Disiplin soruşturması işlemlerinin yürütülmesi

b) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, burs/staj/iş başvuru formları vb. süreçlerin yürütülmesi
c) Hizmet içi eğitim süreçlerinin yürütülmesi

C) MUHASEBE-FİNANSAL SÜREÇLER KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI
a) Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'na ilişkin E-Beyanname/E-Bildirge hesaplamaları süreçleri
b) Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası
c) Çalışan maaş, yan hak ve menfaatlerin temini süreçlerinin yürütülmesi
d) Diğer Muhasebe ve Finansal süreçlerinin yürütülmesi

D) ETKİNLİK-DUYURU-TANITIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI
a) Yurtiçi ve yurtdışı toplantı, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yönetimi, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Borsamızca yapılmakta olan yayınlar, raporlamalar, mali verilerin, sigorta ve vergi hesaplamaları işlemlerinin yürütülmesi,
b) Toplantı ve Organizasyonlarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması, web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşımı
c) Web sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya yönetimi, ilan, duyuru vb. süreçlerin yürütülmesi
d) Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
e) Anket süreçlerinin yürütülmesi

E) DİĞER SEBEPLER KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI
a) Borsamızın fiziki mekân ve bilişim sistemleri alanlarında güvenliğini sağlamak
b) İstatistiksel çalışmalar ve yasal raporlamalar yapmak
c) Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
d) Talep ve şikâyet başvurularının değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi
e) Ulaşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
f) Borsa'nın marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
g) Akreditasyon Uyum süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler :

a) Kimlik Bilgileri : Ad-Soyad, T.C Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Nüfus Kayıt Bilgileri,
b) İletişim Bilgileri : Adres, E-Posta, Telefon Numarası
c) Eğitim Bilgileri : Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Diploma, Eğitim ve Katılım Sertifikaları
d) Özel Nitelikli Veri : Adli Sicil Belgesi, Psikoteknik Değerlendirme Raporu, Sağlık Raporu, İş Göremezlik Belgesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Belgeler, Reçete, İlaç Kullanım Raporu
e) Özlük Dosyası Bilgileri : İş Sözleşmeleri, Sigorta Bildirgeleri, Performans ve Akreditasyon Değerlendirme Raporları, Disiplin Soruşturması Bilgileri, Hizmet İçi Eğitim Bilgileri
f) Finansal Veriler : İban numarası, Bordro, Hizmet Dökümü, İcra Müdürlüğü Yazıları

g) Görsel Kayıtlar : Fotoğraf ve İşyeri Güvenlik Kamerası Kayıtları
h) Siber Güvenlik Kapsamında İşlenen Veriler : Log Kayıtları

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR

Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel veriler; iş bu aydınlatma metnin 2.maddesinde belirtilen, amaçlarla; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine ve aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir;

a) Maliye Bakanlığı,
b) Sosyal Güvenlik Kurumu,
c) Emekli Sandığı Vakfı
d) Türkiye İş Kurumu
e) Adalet Bakanlığı
f) Bağımsız Denetim Şirketleri
g) Yeminli Mali Müşavirler
h) Avukatlar ve Hukuk Danışmanları
i) Ticaret ve Sanayi Odaları ve Diğer Ticaret Borsaları
j) Üyeler
k) İş Ortaklarımız, İştiraklerimiz
l) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
m) Anlaşmalı Bankalar ve Sigorta Şirketleri

Borsa, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; 5174 sayılı "Türkiye Borsalar ve Borsalar Birliği ile Borsalar ve Borsalar Kanunu" ve ikincil/alt düzenlemeler başta olmak üzere, sair ilgili mevzuatla tanımlanan faaliyetlerin yürütülmesi, çalışanlarımıza yönelik hizmetlerin sunulabilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6.maddeleri mucibince, kanunlarda öngörülmesi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde;

a) Elektronik ortamda (Databank, İnternet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla veya
b) Fiziki ortamda (Telefon görüşmeleri, çağrı merkezi kayıtları ile başvuru formları, anket değerlendirme formları, muhtelif sözleşmeler, iş başvuru formları gibi basılı kâğıt ve benzeri fiziki evraklar üzerinden yahut kamera kaydı ile) toplanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a) Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
b) Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c) Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Borsa'mızın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d) Kişisel verilerin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
e) Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f) Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve 11.maddede belirtilen başvuru yollarıyla başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU YÖNTEMİ

İş bu Aydınlatma Metni'nin 5.maddesi kapsamında 1.maddede belirtilen iletişim kanalları ile Borsamıza başvuruda bulunabilirsiniz;

a) Noter kanalı ile
b) İadeli-Taahhütlü Mektup ile
c) KEP adresimiz üzerinden
d) E-Posta adresimiz üzerinden
e) Web sitemizde mevcut "Başvuru Formu" ile
f) Borsamızda mevcut fiziki "Başvuru Formu" ile elden

yapacağınız başvurular, tarafımıza ulaşmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

MADDE 7: İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR

a) Başvuruda verilen bilgilerin doğru olması esastır. "Başvuru Formu"nda eksik veya hatalı bilgilerin yer alması yahut yetkisiz kişi tarafından yapılan başvurulara cevap verilmeyecek olup, Borsa olarak sorumluluk kabul edilmemektedir.
b) Başvuru Formu ekinde, kimlik belgesi bulunması zorunlu olup, bu eksiklik halinde başvurulara cevap verilmeyecektir.

Ayrıca aşağıda şartların olması halinde, kanunen Borsa'mıza yönelik başvuru yöneltilmesi söz konusu olmamaktadır.

a) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
b) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
d) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, halinde ise sadece oluşan zararın talep edilmesi söz konusudur.

MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Borsa'mız; gerek 6698 Sayılı Kanun gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlemiş olduğu teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri ihlali olması halinde bu durumu derhal İlgili Kişi'ye ve Kurul'a bildirmekle sorumludur. Veri ihlaline yönelik olarak "Müdahale Planı" hazırlanmıştır.

MADDE 9: SAKLAMA VE MUHAFAZA SÜRELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Muamelat Yönetmeliği ve diğer ikincil mevzuat düzenlemeleri gereğince özlük dosyalarınız süresiz olarak, diğer bilgi ve belgeler ise kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklanmakta ve "İmha Politikası" ile belirlenmiş olan usul gereğince imha edilmektedir.

VERİ SORUMLUSU
ERZURUM TİCARET BORSASI

